

1501098-24.2018.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2064797/2018 - 09º D.P. CAMPINAS, 1703609 - 09º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501098-24.2018.8.26.0548 controle:2018/001655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2064797/2018 - 09º D.P. CAMPINAS, 1703609 - 09º D.P. CAMPINAS, 2161/18/327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2064797 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2161/18/327 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 697/2018 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2064797 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2161/18/327 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LUCAS AMAZONAS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

THIAGO LUCAS AMAZONAS, RG nº 47.519.486/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 28.09.18 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 71/72). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 155 e 161/162). A denúncia foi recebida aos 18.02.20, sendo o acusado citado aos 18.04.20 (fls. 163/164 e 197). Durante a instrução, foi colhido o depoimento de uma das testemunhas arroladas, bem como foi decretada a revelia do réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, no que foi acompanhada pela Defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é improcedente. Com efeito, o réu é revel e o investigador hoje ouvido inicialmente se confundiu e depois limitou-se a se reportar ao depoimento prestado na fase policial. A prova é frágil e não permite concluir que o entorpecente fosse do acusado, tampouco que se destinasse ao tráfico, dada a pouca quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outras circunstâncias que porventura pudessem induzir a mercancia. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.655/18 e ABSOLVO THIAGO LUCAS AMAZONAS, RG nº 47.519.486/SP, da acusação de ter infringido a norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Custas na forma da Lei. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 24 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA